

한국문화예술위원회 상임감사

통 보

제 목 [○○○라운지클럽] '23년 예산편성 및 집행 불합리

소 관 부 서 ☆☆☆☆ · ☆☆센터

조 치 부 서 ◇◇◇◇팀

내 용

1. 업무개요

'23년 ●●●●양성부는 예술가의집 개보수를 통한 신규 공간 활용 방안 및 예술가와 시민의 소통을 지원하는 열린 공간 역할 강화 방안 필요에 따라 멤버십으로 운영되는 <○○○라운지클럽> 프로그램을 [표10]과 같이 신규사업으로서 추진·운영하였다.

[표10] '23년 <○○○라운지클럽> 추진 및 운영 개요

사업명	○○○라운지클럽
추진배경·목적	(라운지 활용) 예술가의집 개보수를 통한 신규 공간 활용 방안 모색 (매개형 공간) 예술가와 시민의 소통을 지원하는 열린 공간 역할 강화
운영장소	예술가의집 2층 라운지
운영방법	연사와 함께하는 대담형 강의
운영형태	멤버십 형태의 지식라운지 + 네트워킹 프로그램(체험)
운영기간	'23. 8. 30. ~ 11. 29. (격주 수요일 / 8회)
참여인원	회차별 30명 내외

2. 판단기준

「예산회계규정」에 따르면, 회계연도 중 부득이한 사유로 당초 지출계획을 변경해야 할 사안이 발생할 경우 주관부서의 협조를 받아야 하며, 위원회 자체변경이 가능한 경우가 아니라면 위원회의 의결을 거쳐 문화체육관광부 장관의 승인을 받거나 경유하여 기획재정부 장관과 협의하여야 한다. 또한 매 회계연도마다 기획재정부 장관이 배포하는 <기금운용계획집행지침>을 준용하여 업무를 처리하여야 한다.

이와 관련, 예술위 예산을 담당하는 주관부서는 매년 <문화예술진흥기금운용계획서>를 작성하여 각 부서에 배포하는데, 당초 예산에 계상되지 아니한 사업을 추진하는 경우, 다른 사업예산의 집행 잔액을 전용하는 경우 등에 대하여 「국가재정법」 제45조에서 규정하고 있는 예산의 목적 외 사용금지 여부에 대한 논란이 일어나지 않도록 유의하여야 한다고 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●●●●양성부는 신규사업 <○○○○라운지클럽> 프로그램을 추진·운영하면서, 당초 [표11]과 같이 “예술인력육성” 사업에 배정되어 있던 예산의 일부를 주관부서와의 변경협의 없이 다음과 같은 방법으로 지출하였다.

[표11] '23년 예술위 “예술인력육성” 사업계획 및 배정예산

사업명	예술인력육성
사업목적	문학, 시각, 공연예술 등 기초예술분야 현장 전문인력 육성(재교육) 및 일자리 지원
법령상 근거	문화예술진흥법 제6조(전문인력양성) 문화예술진흥법 제18조(문화예술진흥기금의 용도) 공연법 제13조(국가 및 지방자치단체의 무대예술 전문인 양성과 자질향상을 위한 시책 강구 의무) 문화기본법 제10조(문화 인력의 양성 등) 박물관 및 미술관 진흥법 제13조(설립과 육성) 병역법 시행령 제 68조의 13(예술 체육요원의 특기활용 봉사활동)
배정예산	32,629백만원

가. 예산 전용 없이 집행

●●●●양성부는 “예술인력육성” 사업으로 편성되어 있던 예산 약 1,500만원을 [표12]와 같이 <○○○라운지클럽> 추진을 목적으로 예산 전용 없이 지출하였다.

[표12] '23년 <○○○라운지클럽> 관련 ●●●●양성부 일반수용비 및 사업추진비 지출 내역

예산편성		금액
○○○라운지클럽	홍보	2,200,000
	케이터링	2,992,000
	장비임차	2,990,000
	사진촬영	2,640,000
	영상제작	1,650,000
	라운지 소모품 구매	500,000
	진행용 소모품 구매	200,000
	연사 저서 구매 (증정용)	1,500,000
	사전회의 등	600,000
합계		15,272,000

나. 용역사업 계약체결 전 사전협상으로 사업과 무관한 과업내용 추가

●●●●양성부는 “예술인력육성” 사업의 일환으로 ‘문화예술인력 교육에 대한 단계별, 경로별 체계화 및 제도화를 통해 예비인력 및 종사자들의 경력개발 비전 제공’ 등을 위하여 문화예술 3개 분야(기획, 행정, 경영) 예비·현장인력의 전문성 향상을 위한 현장 교육을 운영하는, 사업비 1억 5천만원 규모의 “'23년 ○○○문화예술전문가코스 현장 교육 위탁 운영” 용역사업을 발주하였다.

그런데, ●●●●양성부는 공개입찰을 통해 계약대상자로 선정 된 용역업체와의 사전협상 과정에서 [표13]과 같이 기존의 과업을 축소하고 사업과 무관한 가칭 <청년 문화예술학교²³⁾> 과업을 추가, 예산을 조정해 줄 것을 요구하여 계약을 체결하고, 이후 행사명을 <○○○라운지클럽>으로 변경하여 관련 된 업무를 [표14]와 같이 용역업체가 수행하게 함으로써 사업비 3천만원²⁴⁾ 가량을 기존 예산의 목적과 다르게 집행하였다.

23) 과업 수행과정에서 행사명이 “○○○라운지클럽” 으로 변경 됨

24) 기존 과업과 함께 집행 된 인건비 및 기타 경비 등은 별개로 특정할 수 없어 제외

기획재정부 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」에 따르면, 협상에 의한 계약 체결 시 협상대상자에게 당해 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 행위 등 불공정한 요구를 하여서는 안된다고 명시되어 있다.

[표13] '23년 <○○○○문화예술전문가코스 현장 교육 운영> 용역 사전협상 내용

구분	기존 제안내용	조정안
과업 범위	<○○○○문화예술전문가코스>현장 교육 운영 ○ 교육목표 : 문화예술(기획, 행정, 경영)분야의 예비 및 현장 인력의 전문성 향상 ○ 과정개요 : 3개분야 6개과정 총 10회 72시간 ○ 교육형태 : 블렌디드(온+오프) *CoP연계형 ○ 수강인원 : 20명 내외 ○ 교육 결과물 : CoP 생산 결과물 10건 이상	<○○○○문화예술전문가코스> + <청년문화예술학교> 결합한 형태로 운영 ○ 기존 제안한 과정 중 일부를 축소하고, 용역비 안에 편성하여 운영 ○ 세부 논의 사항 추가 붙임으로 기재
예산 산출	○ 산출 예산 중 강사료, 퍼실리테이터의 투입예산을 재검토 필요	○ 해당 예산으로 분야별 저명한 전문 강사 및 퍼실리테이터의 섭외가 가능한지 검토 바람 ○ <u>청년문화예술학교의 추가 운영 시 적정예산 재산출</u>

[표14] '23년 <○○○○문화예술전문가코스 현장 교육 운영> 용역 중 <○○○○라운지클럽> 관련 지출정산 내역

예산편성		금액
○○○○라운지클럽	특강 연사	8,000,000
	전담 퍼실리레이터	4,000,000
	원고 작성(작가)	1,400,000
	홍보비용	1,196,312
	네트워킹 프로그램 (식사)	3,894,000
	현수막 / 배너	150,000
	명찰	82,000
	행사물품 대여 및 구매	745,000
	홍보자료 기획, 개발, 디자인	1,430,000
	기념품 포장	179,950
	○○○○라운지클럽 직접 경비	3,380,292
	기타운영비	190,038
직접경비(A)	소계	24,647,592
일반관리비(B)	(A×6%)	1,478,856
이윤(C)	((A+B)×10%)	2,612,645
부가세(D)	((A+B+C)×10%)	2,873,909
합계		31,613,001

관계자 의견 및 판단

前 ●●●●양성부장(現 ☆☆☆☆·☆☆센터장)은 지출 계획을 상당 정도로 변경하는 경우 예산을 전용하는 것이 원칙이나 '23년 예술인력육성 사업 예산을 <○○○라운지클럽> 사업에 투입하는 것이 예산전용을 해야 할 만큼의 상당 정도의 변경인지는 검토할 필요가 있다고 답변하면서, ①<○○○라운지클럽> 사업의 수강생 및 강연내용 등이 예술인력육성 사업에서 추진되는 교육과 크게 다르지 않으며, ②○○○문화예술전문가코스 용역 과업 방식인 ‘특정강사가 예비 및 입문자 대상으로 교육’ 과 유사하게 <○○○라운지클럽> 사업관련 과업이 추가되었기에 협상대상자도 무리없이 요구사항을 수용하였다는 근거를 제시하였다.

그러나 <○○○라운지클럽> 사업 추진의 당초 목적이 ‘공간 활용’에 있었으며, ●●●●양성부에서 작성한 ‘'23년 ○○○라운지클럽 운영 결과보고²⁵⁾’를 살펴봐도 “예술위의 역할(지원기관)에 대한 시민들의 이해도 제고”를 사업의 추진목적으로 명시하고 있는 점을 고려하면, 예술인력육성 사업의 목적인 “문학, 시각, 공연예술 등 기초예술분야 현장 전문인력 육성(재교육) 및 일자리 지원”과는 사업의 대상, 취지 등에 차이가 있음이 확인되므로, 사후적으로 사업의 형태적 유사성을 인정받을 수 있다 하더라도, 「국가재정법」 제45조 예산의 목적 외 사용금지 여부에 대한 논란이 야기 될 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다. 또한 협상에 의한 계약 체결 시 당해 사업과 무관한 요구사항을 추가하는 행위는 협상대상자의 수용여부와 관계없이 금지하고 있고 사전협상 과정을 활용하여 당초 계획되지 않은 사업을 급조하여 임의로 추진하는 것은 기관의 예산편성 및 집행과 관련한 내부통제 사각지대를 형성, 사고발생의 우려가 매우 크므로 주의가 필요하다.

25) ●●●●양성부-6813(2023.12.20.) “2023년 ○○○ 라운지클럽 운영 결과 보고”

다만, 이번 사안과 같이 기관의 필요로 신규 추진되는 자체사업의 경우 예산을 임의로 자체 전용할 수 없는 사업 소관부서로 업무를 일임해 버리면 재원마련을 위한 무리한 행정행위가 발생할 위험이 높아지므로 이를 예방하기 위한 내부통제로서 재정 관리·재원사용의 적정성과 집행과정에서 보고된 자료의 신빙성을 분석·평가하는 등 사업의 타당성, 합리성을 보증하는 추진·관리체계가 선행 될 필요가 있다.

조치할 사항 한국문화예술위원회 위원장은

예산의 편성 및 배정, 집행실적 관리 주관부서인 ◇◇◇◇팀으로 하여금 기관의 예산이 투입되는 자체사업의 추진실태를 점검하게 하시고, 「국가재정법」 제45조에 따른 예산의 목적 외 사용금지 여부에 대한 논란이 발생되지 않도록 적시에 지도·점검·통제하는 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보]